国家机关工作人员违反本条例，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，由有关部门给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十七条 外籍华人、长期居留在国外的中国公民在本市的眷属的权益，可参照本条例执行。

第二十八条 华侨、外籍华人为本市引进资金技术，华侨、外籍华人在本市的私有房屋的权益，参照本条例的有关规定执行。

第二十九条 本条例自公布之日起施行。

福建省人民代表大会常务委员会关于批准《厦门市市政工程设施管理条例》的决定

（2003 年 11 月 28 日福建省第十届人民代表大会常务委员会第六次会议通过）

福建省第十届人民代表大会常务委员会第六次会议对厦门市人民代表大会常务委员会报请批准的《厦门市市政工程设施管理条例》进行了审查，其内容符合法律、法规的规定，决定予以批准，由厦门市人民代表大会常务委员会颁布施行。

厦门市市政工程设施管理条例

（2003 年 9 月 26 日厦门市第十二届人民代表大会常务委员会第六次会议通过
2003 年 11 月 28 日福建省第十届人民代表大会常务委员会第六次会议批准）

第一章 总 则

第一条 为加强市政工程设施的管理，发挥市政工程设施的功能，促进城市经济和社会发展，根据有关法律、法规的规定，结合本市实际情况，制定本条例。

第二条 凡在本市城市规划区内规划、建设、养护、维修、管理和使用市政工程设施的单位、个人必须遵守本条例。

第三条 本条例所称市政工程设施是指城市道路、城市排水设施、城市防洪防海潮设施及城市道路照明设施。

本条例所称城市道路，包括车行道、人行道、高架路、隧道、桥梁（含立交桥、人行天桥）、地下过街通道、涵洞、公共广场、公共停车场、街头空地、路肩及其附属设施和规划确定的城市道路预留地等。

本条例所称城市排水设施，包括城市公共排水管道和沟渠、污水处理厂、污水和污泥最终处置设施、排海管道及其附属设施等。

本条例所称城市防洪防海潮设施，包括城区范围内的排洪沟渠、湖堤、海堤、堤岸、挡潮闸、有调蓄功能的湖塘、排涝泵站、闸门及其附属设施等。

本条例所称城市道路照明设施，包括设置在城市道路、街头绿地等处的路灯配电室（箱）、变压器、电杆、灯具、地上地下电线（电缆）、工作井以及照明附属设施等。

第四条 厦门市市政行政主管部门是本市市政工程设施的主管部门。

各区市政行政主管部门按照职责分工负责辖区内市政工程设施的管理。

第五条 市政工程设施实行统一规划、配套建设，协调发展和建设、养护、管理并重的原则。

第六条 政府鼓励和支持市政工程设施科学技术研究，推广先进技术，提高市政工程设施管理的科学技术水平。

第七条 各级人民政府应当保证市政工程设施建设资金的投入，同时可以按照国家有关规定采取多种渠道筹集市政工程设施建设资金。鼓励国内外企业和其他组织以及个人投资建设市政工程设施。

市政行政主管部门对利用贷款、集资建设的大型市政工程设施，经批准，可在一定期限内向使用者收取使用费，用于偿还贷款或集资款，不得挪作他用。

第八条 市政工程设施受国家法律的保护，任何单位和个人都有依法使用的权利和保护的义务，并有权对损害市政工程设施的行为进行制止、检举、投诉。

第九条 对建设、维护和保护市政工程设施做出显著成绩的单位和个人，由各级人民政府或市政行政主管部门给予表彰和奖励。

第二章 市政工程设施规划与建设

第十条 市规划部门会同市市政行政主管部门根据城市总体规划组织编制市政工程设施建设规划，报市人民政府批准。

市市政行政主管部门应当根据市政工程设施建设规划制定市政工程设施年度建设计划，经市人民政府批准后组织实施。

第十一条 政府投资建设的市政工程设施，由市、区人民政府或市政行政主管部门通过招标等方式确定建设单位。

建设单位应当依法对市政工程设施建设项目的勘察、设计、施工、工程监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。

第十二条 市政工程设施建设必须符合市政工程设施建设规划。

建设项目配套的市政工程设施建设，经市市政行政主管部门核准后实施。

城市住宅小区、旧城改造区、开发区内的市政工程设施必须分别纳入城市住宅小区、旧城改造区、开发区的综合开发计划，配套建设。

第十三条 市政工程设施必须严格依照国家有关标准、规范，进行勘察、设计、施工、工程监理。

依附于城市道路的各类管线必须遵循先地下后地上、压力管让非压力管的施工原则和市政技术规范，与城市道路同时设计、同时施工、同时验收交付使用。

第十四条 承担市政工程设施勘察、设计、施工、工程监理的单位应当具有相应的资质等级，并按照资质等级承担相应的市政工程设施的勘察、设计、施工、工程监理任务。

第十五条 市政工程设施施工必须实行工程质量监督管理制度。市政工程设施竣工后，经建设单位组织验收合格的，方可交付使用。

市政工程设施建设实行保修制度，保修期限按照有关法律、法规规定执行。

第三章　市政工程设施养护维修

第十六条　市政行政主管部门对其管理的市政工程设施，按照市政工程设施的等级、数量及养护、维修的定额，逐年核定养护、维修经费，由财政部门按有关规定核拨，并由市政行政主管部门统一安排养护、维修资金。

第十七条　市政行政主管部门管理的市政工程设施，由其委托或招标确定的市政专业养护、维修单位负责养护、维修。

城市住宅小区、开发区外的区间道路及排水设施、道路照明设施建成验收合格后，交由市政行政主管部门管理。

城市住宅小区、开发区内的小区级道路、组团道路、宅间小路及排水设施、道路照明设施，由建设单位、产权单位或者其委托的单位负责养护、维修。

单位自建的市政工程设施，由产权单位或其委托的单位负责养护、维修。

第十八条　承担市政工程设施养护、维修的单位，应当严格执行市政工程设施养护、维修的技术规范，定期对市政工程设施进行养护、维修，确保养护、维修工程的质量。

市市政专业养护、维修单位负责对各区市政工程设施养护、维修技术规范进行指导。

市市政行政主管部门负责对养护、维修工程的质量进行监督、检查。

第十九条　设置在城市道路范围内的各类管线的井（孔）、井盖、标志，由管线管理单位按照城市道路的技术规范、标准设置和维护。

因城市道路上各类管线的井（孔）塌陷、井盖缺损等原因造成道路不畅通、人身伤亡、财产损失等事故由管线管理单位承担责任。

第二十条　禁止偷取和破坏设置在城市道路范围内的各类管线的井盖。

禁止任何单位和个人非法收购各类管线井盖及其他市政工程设施器材。

第二十一条　市政工程设施养护、维修的专用车辆应使用统一标志；执行抢修任务时，在保证交通安全的情况下，不受行驶路线、行驶方向和停靠地点的限制。

第四章　城市道路管理

第二十二条　市政行政主管部门应加强城市道路的管理和养护，保持道路设施完好。

第二十三条　在城市道路范围内禁止下列行为：

（一）机动车在桥梁或者非指定的城市道路上试刹车；

（二）擅自拆除、动迁、遮挡、更改城市道路工程设施和设备；

（三）擅自在桥梁、涵洞管理范围内进行各种工程施工作业、堆放物料、挖沙、采石、取土等；

（四）侵占桥面、桥孔，堵塞涵洞、隧道，或进行其他影响桥涵、隧道安全和正常使用的活动；

（五）其他损害、侵占城市道路及其附属设施的行为。

第二十四条　履带车、铁轮车或者超重、超高、超长、超宽车辆需要在城市道路上行驶的，按照公安交通管理部门指定的时间、路线行驶。

军用车辆执行任务需要在城市道路上行驶的，可以不受前款限制，但是应当按照规定采取安全保护措施。

第二十五条　任何单位和个人不得擅自占用城市道路。因特殊情况需要临时占用城市道路的，必须向市政行政主管部门提出申请，由市政

行政主管部门核发占道许可证。占用车行道的，经公安交通管理部门会审同意后，市政行政主管部门方可核发占道许可证。

经批准临时占用城市道路的，必须按规定交纳城市道路占用费，并按照批准的面积、期限、用途占用。临时占用期满，应及时清理占用现场，恢复城市道路原状；损坏城市道路的，由城市道路养护维修单位进行修复，修复费用由占用者承担。

临时占用城市道路最长期限为一年。

第二十六条 需临时占用城市道路作公共停车场（点）、集贸市场的，必须经市市政行政主管部门、市公安交通管理部门审核同意后，报市人民政府批准。

经批准占用城市道路作公共停车场（点）、集贸市场的，由占用单位向市市政行政主管部门交纳城市道路占用费。

第二十七条 任何单位和个人不得擅自挖掘城市道路。

因特殊情况需要挖掘城市道路的，必须向市政行政主管部门提出申请，经审核同意，预交城市道路挖掘修复费后，由市政行政主管部门核发城市道路挖掘许可证；挖掘城市主次干道的车行道，需经市公安交通管理部门会审同意。

经批准挖掘城市道路的，应当按照批准的位置、面积和期限进行挖掘，并在施工现场设置明显的交通安全标志、防护围栏设施，以及公示城市道路挖掘许可证的主要内容，完工后应立即清理场地。市政行政主管部门应及时组织修复。

新建、改建、扩建的城市道路建成后五年内不准挖掘，大修后的城市道路三年内不准挖掘。因特殊情况需要挖掘的，须经市人民政府批准，交纳城市道路挖掘修复费，并按城市道路挖掘修复费标准的二倍交纳维修金。

第二十八条 城市道路内的地下管线突发事故，管线管理单位可以先行破路抢修，并同时通知市政行政主管部门和公安交通管理部门。在破路后二十四小时内按规定补办城市道路挖掘审批手续。

第二十九条 依附桥涵架设管线的，应向市政行政主管部门申请，经批准后，方可施工；管线竣工后，管线的管理单位应定期检查，确保安全。

第五章 城市排水设施管理

第三十条 市政行政主管部门和各排水单位应当搞好各自的城市排水设施的管理、养护，保持其完好畅通。

第三十一条 城市排水设施建设实行雨污分流制度，遵循排渍、减污、分流、净化、再用和集中处理的原则。

新建、扩建、改建的排水设施（包括单位自建的排水设施）应按雨污分流的技术要求设计建设，尚未分流的排水设施应限期改造，实行分流。

第三十二条 城市排水按规定实行许可制度。

因建设和其它原因需要临时向城市排水设施排水的，必须经市政行政主管部门核准，并按要求进行预处理后方可排水。

第三十三条 在城市排水设施管理范围内禁止下列行为：

（一）损坏、堵塞、侵占或擅自移动城市排水设施；

（二）向城市排水设施倾倒土头、垃圾等固体废弃物；

（三）向城市排水设施排放灰浆、泥水、粪便或其它杂物；

（四）向城市排水设施排放具有腐蚀性、有毒、易燃、易爆的物质和有害气体；

（五）雨、污水管道混接；

（六）擅自改变排水方向或排水设施结构，填高排水出口，设置障碍物影响出水口的排放流速和流量；

（七）擅自修建建筑物、构筑物或其它设施；

（八）其它损坏城市排水设施的行为。

第三十四条 排水户排水水质必须符合国家、省、市的有关标准。

排水户必须按规定向市政行政主管部门提供排水资料。

排水户在排水过程中造成城市排水设施损坏的，应负责赔偿。

市政行政主管部门应对排入城市排水设施的水质水量进行检查监督。

第三十五条 新建、扩建、改建工程项目，在总预算中应当包括排水设施和污水处理设施的建设投资。

第三十六条 城市污水集中处理设施实行有偿使用制度。

第三十七条 因城市建设确需动迁城市排水设施的，应报经市政行政主管部门批准，并先建设替代的城市排水设施，经验收合格后，原城市排水设施方可拆除，所需迁移费用，由建设单位承担。

因城市地下管线建设确需穿越城市排水设施的，应经市政行政主管部门批准。在施工过程中应采取措施保障城市排水设施的安全运行。

第三十八条 市政行政主管部门因公共利益需要，决定将城市公共排水管道接入有关单位自建的排水设施的，有关单位应当服从，不得拒绝。

城市公共排水设施经过有关单位或个人用地红线范围内地域的，有关单位和个人应予配合，并对排水设施的养护、维修提供方便。

因前二款规定的情形，对有关单位或个人造成损失的，应当予以适当补偿。

第三十九条 排水户因意外事故，致使有毒有害或易燃易爆物质进入排水管道，应立即采取紧急措施并报告市政行政主管部门。

第六章 城市防洪防海潮设施管理

第四十条 市政行政主管部门负责城市防洪防海潮设施的建设、管理和维护。城市防洪防海潮设施的整治和管理须服从全市防洪防海潮规划，执行国家有关法律法规的规定，保障城区防洪防海潮安全。

经市人民政府批准划为专用岸堤区的城市防洪防海潮设施，由使用单位承担依法管理、养护维修、更新改造的责任。

第四十一条 任何单位和个人不得擅自占用、挖掘城市防洪防海潮设施。因城市建设确需临时占用的，应经市政行政主管部门批准。临时占用期满后，应当及时清理占用现场，恢复原状；损坏城市防洪防海潮设施的，应当修复或给予赔偿。

第四十二条 凡需在城区排洪沟渠、湖堤、海堤、堤岸上立杆架线、埋设管道或进行建筑的，须经市政行政主管部门批准，按国家规定的防洪防海潮标准设计、施工，并不得有损防洪防海潮设施的功能。

第四十三条 在城市防洪防海潮设施管理范围内禁止下列行为：

（一）开采砂石、取土、堆物作业；

（二）倾倒垃圾、废渣和其它可能造成淤塞、腐蚀及影响行洪、输水的物质；

（三）其它损坏城市防洪防海潮设施的行为。

第七章 城市道路照明设施管理

第四十四条 市政行政主管部门负责城市道路照明设施的建设、管理和维护，保证设施完好

和安全运行。

第四十五条 新建、改建、扩建的城市道路照明设施必须符合有关设计安装规程规定，并积极采用新光源、新技术、新设备。

第四十六条 禁止下列破坏城市道路照明设施的行为：

（一）损坏、偷取城市道路照明设施或私自接用路灯电源；

（二）擅自迁移、拆除、改动城市道路照明设施；

（三）擅自在城市道路照明灯杆上设置广告牌、挂浮物，架设各类缆线；

（四）在城市道路照明设施旁堆放杂物、挖坑取土等有碍城市道路照明设施安全运行和正常维护。

第四十七条 城市道路照明设施附近的树木距照明设施不得小于规定距离，因自然生长而不符合安全距离或影响照明效果的树木，由城市道路照明设施管理机构与城市园林绿化管理部门协商后修剪。

因不可抗力致使树木严重危及城市道路照明设施安全运行的，城市道路照明设施管理机构应当及时通知城市园林绿化管理部门，并立即采取紧急措施进行处理。

第八章 法律责任

第四十八条 违反本条例第二十条第一款规定的，按所偷取和破坏的管线井盖的数额，每个处一千元罚款。违反第二十条第二款规定的，没收违法所得，并按所收购的管线井盖及器材的价值处以五倍以上十倍以下罚款。

第四十九条 违反本条例第二十三条、第四十六条规定，或者有下列行为之一的，责令其限期改正，可并处二万元以下的罚款；造成损失的，应当依法承担赔偿责任：

（一）对设在城市道路范围内的各类管线井盖的缺损未及时补缺或者修复的；

（二）在市政工程设施施工现场未设置明显标志和安全防围设施的；

（三）占用城市道路期满或者挖掘城市道路后不及时清理现场的；

（四）依附桥涵架设管线不按规定办理批准手续的；

（五）破路抢修地下管线，不按照规定补办审批手续的。

第五十条 未经审批占用或挖掘城市道路、城市防洪防海潮设施，未按批准的位置、面积、期限占用或挖掘城市道路、城市防洪防海潮设施的，责令限期改正，并按占用或挖掘面积每平方米一百元处以罚款。

第五十一条 违反本条例第三十三条、第四十二条、第四十三条规定，或者有下列行为之一的，责令其限期改正，可并处二万元以下罚款；造成损失的，应当依法承担赔偿责任：

（一）排水户未经许可向城市排水设施排放污水的；

（二）排水户排水水质不符合国家、省、市有关标准的；

（三）排水户不按规定提供排水资料的；

（四）动迁城市排水设施不按规定办理批准手续，或未先建设替代的城市排水设施的；

（五）地下管线穿越城市排水设施不按规定办理批准手续，或未采取安全、保障措施的；

（六）排水户或个人因意外事故致使有毒、有害或易燃、易爆物质进入排水管道未立即采取紧急措施并报告的；

（七）占用城市防洪防海潮设施期满后不及时清理现场的。

第五十二条 违反本条例第十三条第一款、第十四条、第十五条第一款规定的，依照有关法

律、法规规定处罚。

第五十三条 违反本条例，触犯刑律的，由司法机关依法追究刑事责任；违反《中华人民共和国治安管理处罚条例》的，由公安机关给予处罚。

第五十四条 本条例规定的行政处罚，由市城市管理综合行政执法部门实施。

当事人对行政处罚决定不服的，可以依法申请行政复议或提起行政诉讼。

当事人逾期不申请复议，不起诉，又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关向人民法院申请强制执行。

第五十五条 承担市政工程设施养护、维修的单位违反本条例的规定，未定期对市政工程设施进行养护、维修或者未按规定的期限修复竣工，或拒绝接受市城市管理综合行政执法部门监督、检查的，由市城市管理综合行政执法部门责令限期改正，给予警告；对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。

第五十六条 市政行政主管部门、市城市管理综合行政执法部门人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。

第九章 附 则

第五十七条 厦门市城市规划区内的公路应按城市道路的技术规范和要求进行建设、管理及养护维修。城市道路与公路相交叉、重叠部分，由市政行政主管部门与交通行政主管部门依照职责分工进行管理。

第五十八条 本条例自公布之日起施行。

福建省人民代表大会常务委员会关于批准《厦门市教育督导条例》的决定

（2003 年 11 月 28 日福建省第十届人民代表大会常务委员会第六次会议通过）

福建省第十届人民代表大会常务委员会第六次会议对厦门市人民代表大会常务委员会报请批准的《厦门市教育督导条例》进行了审查，其内容符合法律、法规的规定，决定予以批准，由厦门市人民代表大会常务委员会颁布施行。